

# 定款作成から認証完了まで

## 行政書士のための実務ガイドブック

株式会社の原始定款を作成し、公証人の認証を受け、  
設立登記担当者へ引き渡せる状態にするまで

### このガイドの到達点

お客様から必要情報を受け取り、定款を作成・点検し、管轄公証役場へ事前確認を依頼し、委任状・実質的支配者申告書等を整え、電子定款をオンライン申請し、ウェブ会議または来訪で認証を完了させ、認証済みデータと引継資料を司法書士またはお客様へ納品するところまでを、自力で進められる状態を目指します。

2026年7月版

## はじめに

定款認証の仕事は、単に定款を PDF にして公証役場へ送る作業ではありません。会社の基本設計を依頼者から正確に聞き取り、会社法上必要な事項を定款へ落とし込み、発起人・出資・機関設計・実質的支配者の情報を矛盾なくそろえ、公証人が確認できる証拠書類を準備し、電子署名・オンライン申請・本人確認・認証済みデータの受領までを一連の工程として管理する仕事です。

一方で、実務を難しくしているのは、案件ごとに必要書類が変わること、公証役場ごとに連絡方法や細かな運用が異なること、古い解説記事には FAX、CD-R 持参、必ず来訪するといった現在の標準運用とは異なる説明が残っていることです。現在は、電子定款についてウェブ会議を利用した認証が可能であり、紙の委任状と印鑑登録証明書を事前郵送する方法も一般的に利用できます。

本書では、最も多い「日本国内に住所を有する個人が発起人となり、取締役会を置かない小規模株式会社を発起設立する案件」を基本形とし、法人発起人、外国人・海外居住者、現物出資、特殊な機関設計などは例外処理として整理します。

### 重要

本書は株式会社の原始定款の作成・認証を中心にしています。合同会社・合名会社・合資会社は原始定款を作成しますが、公証人の認証は不要です。また、法務局への設立登記申請は、本書の完了地点より後の工程です。行政書士が代理して登記申請することはできないため、本人申請または司法書士へ引き継ぎます。

## 本書の使い方

- 初めて受任する場合：第 1 章から順番に読み、各章末のチェックを実施します。
- 定款がすでに完成している場合：第 4 章で内容を点検し、第 7 章の公証役場事前確認へ進みます。
- 公証役場への提出物だけ確認したい場合：第 8 章から第 11 章を使用します。
- お客様への案内文が必要な場合：巻末のテンプレートをそのまま編集して使います。
- 案件管理には、巻末の「一件別進行管理表」を印刷または複製して使います。

## 目次

- 第 1 章 定款認証業務の全体像
- 第 2 章 受任前に確認すること
- 第 3 章 お客様から情報・書類を受け取る
- 第 4 章 定款を作成・点検する
- 第 5 章 株式会社の各条項を決める
- 第 6 章 実質的支配者を確認する
- 第 7 章 管轄公証役場を決め、事前確認を依頼する
- 第 8 章 委任状その他の認証書類を準備する
- 第 9 章 電子定款を作成し、オンライン申請する

- 第10章 ウェブ会議または公証役場来訪で認証を受ける
- 第11章 認証済み定款を受領する
- 第12章 登記担当者へ引き渡す
- 第13章 費用と請求の整理
- 第14章 例外案件への対応
- 第15章 よくある失敗と防止策
- 第16章 案件別チェックリスト
- 巻末資料 案内文・連絡文・確認票テンプレート

# 第1章 定款認証業務の全体像

## 1-1 定款とは何か

定款は、会社の商号、目的、本店所在地、株式、株主総会、役員、事業年度など、会社の基本ルールを定めた文書です。設立時に発起人が作成する定款を「原始定款」といいます。株式会社の原始定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じません。そのため、定款の作成と認証は、株式会社設立手続の前半部分に当たります。

## 1-2 この仕事の開始点と終了点

| 区分        | 内容                                              |
|-----------|-------------------------------------------------|
| 開始点       | 依頼者から会社設立の基本情報を受け取り、定款作成・認証業務を受任する。             |
| 行政書士の中心業務 | 定款案作成、内容確認、事前照会、委任状等の作成、電子署名、電子公証の嘱託、認証済み定款の受領。 |
| 終了点       | 認証済み電子定款、証明書、領収書、定款内容の引継事項を本人または司法書士へ納品する。      |
| 範囲外       | 法務局への設立登記申請、登記申請代理、税務・社会保険の設立届等。                |

## 1-3 全体工程

1. 受任条件と法人類型を確認する
2. 発起人、出資、役員、本店、目的などの情報を回収する
3. 印鑑登録証明書・本人確認資料を受け取る
4. 定款案を作成または既存定款を点検する
5. 実質的支配者を特定する
6. 本店所在地を管轄する公証役場へ連絡する
7. 定款案と申告書案を送って事前確認を受ける
8. 修正内容を依頼者へ確認し、最終版を確定する
9. 委任状へ発起人の実印を押印してもらう
10. 印鑑登録証明書原本等を公証役場へ郵送する
11. 最終定款を PDF 化し、行政書士の電子署名を付す
12. 登記・供託オンライン申請システムから電子公証を嘱託する
13. 公証人とウェブ会議または対面で面談する
14. 認証済み電子定款・証明書等を受領する
15. 司法書士または依頼者へ納品し、業務を完了する

### 工程管理の原則

電子署名は、公証人の事前確認が終わり、依頼者が最終版を承認した後に行います。署名後の PDF を編集すると電子署名が無効になるため、「事前確認前に署名しない」「署名後に修正しない」を徹底します。

## 第2章 受任前に確認すること

### 2-1 認が必要な法人か

| 法人類型          | 原始定款の公証人認証 |
|---------------|------------|
| 株式会社          | 必要         |
| 一般社団法人・一般財団法人 | 必要         |
| 合同会社          | 不要         |
| 合名会社・合資会社     | 不要         |

依頼者が「会社設立なので定款認証をお願いしたい」と言っても、合同会社であれば公証人認証は不要です。受任時に法人類型を確認し、不要な手続を案内しないようにします。

### 2-2 今回の受任範を明確にする

- ☐ 定款の作成から行うのか、完成済み定款の点検と認証だけか
- ☐ 公証役場への事前確認を含むか
- ☐ 実質的支配者申告書の作成を含むか
- ☐ 電子署名・オンライン申請を含むか
- ☐ 認証後の証明書取得・郵送を含むか
- ☐ 設立登記は本人または司法書士が行うことを説明したか

### 2-3 最初に聞く八つの質問

- ☐ 設立する法人は株式会社ですか。
- ☐ 本店所在地はどこですか。
- ☐ 発起人は誰ですか。個人ですか、法人ですか。
- ☐ 発起人に外国人、海外居住者、未成年者はいますか。
- ☐ 資本金はいくらですか。誰がいくら出資しますか。
- ☐ 現物出資はありますか。
- ☐ 取締役会を設置しますか。
- ☐ 設立登記は司法書士へ依頼しますか、本人で申請しますか。

#### ここで止めて確認する案件

法人発起人、外国法人、海外居住者、未成年者、現物出資、種類株式、取締役会設置会社、監査役設置会社、募集設立、財団設立、許認可との整合確認が必要な目的がある案件は、通常案件と同じテンプレートだけで進めません。公証人・司法書士・必要に応じて税理士等と早めに連携します。

## 第3章 お客様から情報・書類を受け取る

### 3-1 最初にデータで受け取るもの

- ☐ 定款がある場合：Word データと PDF データ
- ☐ 発起人全員の印鑑登録証明書の鮮明な画像または PDF
- ☐ 発起人全員の顔写真付き本人確認書類
- ☐ 発起人全員の氏名、住所、生年月日、連絡先
- ☐ 発起人ごとの出資額、引受株式数
- ☐ 役員予定者の氏名、住所、就任予定役職
- ☐ 本店所在地、商号、事業目的、設立希望時期
- ☐ 実質的支配者となる人の氏名、住所、生年月日、国籍、議決権割合
- ☐ 設立登記担当者の氏名・連絡先

### 3-2 後から原本で受け取るもの

- ☐ 発起人全員が実印を押した定款作成・認証嘱託委任状
- ☐ 発起人全員の印鑑登録証明書原本（通常、発行後3か月以内）
- ☐ 法人発起人がいる場合の登記事項証明書・代表者印鑑証明書
- ☐ 公証役場が求めた追加資料

### 3-3 情報回収時の確認ポイント

氏名と住所は、依頼者が入力した表記ではなく、印鑑登録証明書の記載を基準にします。「一丁目2番3号」と「1-2-3」、「高」と「髙」、「崎」と「崎」のような差異があれば、定款、委任状、申告書の表記を統一します。外国人のカタカナ表記、通称名、ミドルネームも、証明書と登記予定内容の整合を確認します。

本人確認書類は行政書士としての本人確認記録にも使用します。マイナンバーカードを受け取る場合は表面のみとし、個人番号が記載された裏面を不要に取得しないよう案内します。

### 3-4 お客様への最初の案

#### 案内の要点

最初から大量の書類を要求すると依頼者が混乱します。まずは、①定款データ、②印鑑登録証明書の画像、③本人確認書類、④発起人ごとの出資額、⑤実質的支配者情報、⑥設立希望日をデータで受け取り、内容確認後に委任状と原本郵送の案内を送る二段階方式が実務的です。

## 第4章 定款を作成・点検する

### 4-1 定款の三種類の記載事項

| 種類      | 意味                      | 例                                                     |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| 絶対的記載事項 | 欠けると定款自体が無効となる事項        | 目的、商号、本店所在地、設立に際して出資される財産の価額または最低額、発起人の氏名・住所、発行可能株式総数 |
| 相対的記載事項 | 定款に記載しなければ効力が生じない事項     | 株式譲渡制限、現物出資、設立時役員、公告方法、取締役任期の伸長など                     |
| 任意的記載事項 | 法令に反しない範囲で会社運営ルールを定める事項 | 株主総会の招集時期、議長、事業年度、配当基準日など                             |

### 4-2 定款を点検する順番

16. 印鑑登録証明書と発起人の氏名・住所を照合する
17. 出資額、株式数、1株の払込金額、資本金の数字を照合する
18. 商号と本店所在地を確認する
19. 事業目的を確認する
20. 株式譲渡制限と機関設計が矛盾していないか確認する
21. 役員数、代表取締役の定め、任期を確認する
22. 事業年度と最初の事業年度を確認する
23. 発行可能株式総数と設立時発行株式数を確認する
24. 現物出資その他の変態設立事項がないか確認する
25. 附則と本文で内容が重複・矛盾していないか確認する

### 4-3 数字の整合確認

| 確認式                | 確認内容                            |
|--------------------|---------------------------------|
| 設立時発行株式数 × 1株の払込金額 | 設立時に出資される金額と一致するか               |
| 発起人ごとの引受株式数の合計     | 設立時発行株式数と一致するか                  |
| 発起人ごとの出資額の合計       | 出資財産の総額と一致するか                   |
| 資本金額               | 出資総額との関係が適切か。資本準備金を計上する場合は配分を確認 |
| 発行可能株式総数           | 設立時発行株式数を下回っていないか               |

数字の誤りは、公証人の指摘だけでなく、認証後の登記書類との不一致につながります。定款だけを見ず、発起人決定書、就任承諾書、払込証明書などを作成する司法書士と同じ数字を共有します。

### 4-4 定款の作成日

原始定款には作成日を記載します。電子署名日、委任日、認証日との前後関係が不自然にならないように管理します。公証人の修正確認後に最終版を作成する場合でも、日付の扱いは担当公証人の指示に従います。過去の日付を機械的に残したり、認証日より後の日付にしたりしないよう注意します。

## 第5章 株式会社の各条項を決める

### 5-1 商号

商号には「株式会社」の文字を含めます。前株・後株のどちらでも構いませんが、依頼者の表記を統一します。類似商号規制は緩和されていますが、同一所在地で同一商号の登記はできません。また、著名企業と誤認させる商号、不正競争防止法上問題となる商号、銀行等の業種を誤認させる商号には注意します。認証前に司法書士または本人が商号調査を行っているか確認します。

### 5-2 目的

目的は、会社が行う事業を示します。適法性、営利性、明確性を意識し、現在行う事業だけでなく近い将来行う予定の事業も含めます。ただし、何でも入れればよいわけではありません。許認可業種では、許認可申請で求められる表現と整合させます。最後に「前各号に附帯又は関連する一切の事業」を置く方法が一般的です。

### 5-3 本店所在地

定款には最小行政区画まで記載する方法と、番地まで具体的に記載する方法があります。例えば「大阪市」とするか「大阪市住吉区〇〇一丁目〇番〇号」とするかです。最小行政区画にとどめると、同一市内で移転する際に定款変更が不要となる場合があります。一方、登記申請では具体的な本店所在場所を別途決定します。

### 5-4 公告方法

一般的には官報に掲載する方法を定めます。電子公告や日刊新聞紙による公告を選ぶ場合は、運用コストと継続管理を説明します。小規模会社で特段の理由がなければ官報公告が実務上分かりやすい選択です。

### 5-5 株式譲渡制限

小規模会社では、株式を自由に第三者へ譲渡されないよう、株式譲渡制限を置くことが一般的です。承認機関を株主総会、代表取締役、取締役会などのどれにするかは、機関設計に合わせます。取締役会非設置会社なのに承認機関を取締役会とするなどの矛盾を避けます。

### 5-6 発行可能株式総数

会社が将来発行できる株式の上限です。設立時発行株式数以上にします。非公開会社では公開会社とは異なる制限がありますが、将来の増資予定を考慮しつつ過度に小さくしないようにします。

### 5-7 株主総会

招集時期、招集権者、議長、決議方法、代理行使、議事録などを定めます。会社法の原則を繰り返すだけの条項もありますが、会社運営時に読みやすい定款とする観点から整理します。



## 5-8 取締役と代表取締役

取締役の員数、選任方法、任期、代表取締役の選定方法を定めます。取締役1名の会社であれば、その取締役が当然に会社を代表する構成が一般的です。複数取締役で取締役会を置かない場合は、互選で代表取締役を定めるか、株主総会で定めるかを決めます。

## 5-9 役員任期

非公開会社では、取締役・監査役の任期を定款で最長10年まで伸長できる場合があります。任期を長くすると重任登記の頻度は下がりますが、任期途中で退任させる際の問題や役員構成の固定化も考慮します。単に「最長が得」と決めず、株主関係と将来の役員変更を確認します。

## 5-10 事業年度

決算月を決めます。設立日から最初の決算日までが極端に短くならないようにし、税理士、繁忙期、資金繰り、許認可、補助金の公募時期なども考慮します。定款の事業年度と登記・税務届出の内容を一致させます。

## 5-11 設立時発行株式資本金

発起人ごとの出資額、引受株式数、払込金額を確定します。資本金は信用力、許認可要件、消費税、融資等にも影響するため、単純に少額でよいと決めつけず、依頼者が税理士等へ確認したかを聞きます。行政書士は税務判断を断定せず、必要に応じて専門家確認を促します。

## 5-12 附則で定めること

- 設立時発行株式数
- 設立に際して出資される財産の価額または最低額
- 設立時資本金
- 発起人の氏名・住所・引受株式数・払込金額
- 設立時取締役・代表取締役等
- 最初の事業年度
- 定款に定めのない事項の準拠法令

# 第6章 実質的支配者を確認する

## 6-1 なぜ申告が必要か

株式会社等の定款認証では、法人の実質的な支配者となるべき者を公証人へ申告します。これは、法人が暴力団員や国際テロリスト等に支配されることを防止し、法人の透明性を高めるための手続です。

## 6-2 基本的な考え方

典型的な小規模株式会社では、議決権の過半数を持つ発起人、または25%を超える議決権を持つ自然人が実質的支配者となることが多いです。ただし、法人が発起人となる場合、間接保有、支配契約、実質的な影響力がある場合などは、持株比率だけで機械的に判断しません。

### 6-3 確認する情報

- ☐ 氏名
- ☐ フリガナ
- ☐ 住所
- ☐ 生年月日
- ☐ 国籍
- ☐ 議決権割合
- ☐ 直接保有か間接保有か
- ☐ 支配関係の根拠
- ☐ 暴力団員等への該当性
- ☐ 国際テロリスト等への該当性

### 6-4 本人確認資料

実質的支配者が発起人本人であれば、発起人の本人確認資料を利用できます。発起人と実質的支配者が異なる場合や、法人を介した支配関係がある場合は、株主名簿、法人の登記事項証明書、組織図、出資関係図など、公証人が支配関係を確認できる資料を準備します。

#### 注意

実質的支配者申告書の様式は更新されることがあります。以前保存した様式を無期限に使い続けず、日本公証人連合会または担当公証役場から現行様式を取得します。

## 第7章 管轄公証役場を決め、事前確認を依頼する

### 7-1 管轄の考え方

株式会社の定款認証は、本店所在地を管轄する法務局または地方法務局に所属する公証人が行います。全国どこの公証役場でもよいわけではありません。本店が大阪府内なら大阪法務局所属の公証人、東京都内なら東京法務局所属の公証人というように確認します。

### 7-2 公証役場へ最初に伝えること

- ☐ 株式会社の原始定款認証を行政書士が代理すること
- ☐ 会社の商号
- ☐ 本店所在地
- ☐ 発起人の人数と個人・法人の別
- ☐ 電子定款であること
- ☐ ウェブ会議を希望するか、来訪するか

- ☐ 希望する認証時期
- ☐ 担当公証人の指名の有無

### 7-3 事前確認で送る資料

- ☐ 定款案（Word または PDF）
- ☐ 実質的支配者となるべき者の申告書案
- ☐ 発起人の印鑑登録証明書の写し
- ☐ 本人確認書類の写し（求められた場合）
- ☐ 法人発起人の登記事項証明書等の写し
- ☐ 出資関係図・株主構成資料（必要な場合）
- ☐ 委任状案
- ☐ 公証役場所定の確認票

### 7-4 事前確認依頼メールの書き方

#### 件名例

株式会社〇〇 原始定款の事前確認のお願い（行政書士〇〇〇）

本文には、会社名、本店所在地、発起人構成、資本金、認証希望日、ウェブ会議希望、担当者連絡先、添付資料一覧を簡潔に記載します。「急ぎですので明日認証してください」と一方的に要求せず、希望時期を示したうえで、担当公証人の可能な日程を確認します。

### 7-5 公証人から修正指示が来たら

26. 指摘事項を一覧化する
27. 単なる表記修正か、依頼者の意思決定が必要な修正かを分ける
28. 目的、機関設計、出資額など重要事項は依頼者へ確認する
29. 修正後の定款を再送する
30. 公証人から事前確認完了の連絡を受ける
31. 依頼者から最終版の承認を得る

#### 勝手に変更しない

公証人から提案された修正であっても、事業目的、株式譲渡制限、役員任期、公告方法、事業年度などは会社運営に影響します。行政書士だけで確定せず、依頼者に修正内容を説明し、承認記録を残します。

## 第8章 委任状その他の認証書類を準備する

### 8-1 紙の委任状を使う一般的な方法

発起人が電子署名を行わない場合、発起人から行政書士へ、原始定款の作成と認証囑託を委任する紙の委任状を作成します。発起人は実印を押し、発行後3か月以内の印鑑登録証明書原本を添付します。ウェブ会議を利用する場合は、面談前に公証役場へ郵送します。

### 8-2 委任事項

- 原始定款を作成すること
- 作成した電子定款に電子署名すること
- 指定公証人へ認証を囑託すること
- 公証人の指示に基づく訂正・補正を行うこと
- 認証済み電子定款を受領すること
- 同一情報の提供、申告受理及び認証証明書等を請求・受領すること
- 手数料を納付し、領収書を受領すること

### 8-3 定款本文の添付

紙の委任状には、認証を受ける定款本文を印刷して添付します。委任者が何を作成代理させるかを明確にするためです。綴じ方、契印・割印、捨印の要否は公証役場の指示を確認します。古い記事にある「全ページへ必ず割印」という方法を一律に決めず、担当公証役場の運用に従います。

### 8-4 公証役場へ郵送する一般的なセット

- ☐ 発起人全員が実印を押しした委任状原本
- ☐ 委任状に添付した最終定款の印刷物
- ☐ 発起人全員の印鑑登録証明書原本
- ☐ 実質的支配者申告書その他の指定書類
- ☐ 法人発起人の登記事項証明書・代表者印鑑証明書
- ☐ 返信用レターパック
- ☐ 送付状

### 8-5 送付前チェック

- ☐ 委任状の会社名が定款と一致している
- ☐ 発起人全員の氏名・住所が証明書と一致している
- ☐ 実印が押されている
- ☐ 印鑑登録証明書が3か月以内である
- ☐ 委任状添付定款が公証人確認済み最終版と同一である
- ☐ ページ欠落がない
- ☐ 返信先が正しい

- ☐ 追跡可能な方法で発送する

## 第9章 電子定款を作成し、オンライン申請する

### 9-1 必要な環境

- ☐ 登記・供託オンライン申請システムの申請者情報登録
- ☐ 申請用総合ソフト
- ☐ 有効な行政書士電子証明書
- ☐ 電子署名に対応した PDF 作成・署名環境
- ☐ インターネット接続
- ☐ 公証役場・担当公証人の情報

### 9-2 最終定款 PDF の作成

32. 公証人確認済みの最終 Word を開く
33. 日付、発起人、出資、ページ欠落を再確認する
34. PDF へ変換する
35. 文字化け、改ページ、空白ページ、行ずれを目視確認する
36. ファイル名を分かりやすく付ける
37. 電子署名を付す
38. 署名検証を行う
39. 署名後のファイルを編集しない

### 9-3 2026 年から拡大された申請方法

2026 年 1 月 13 日から、電子定款認証の申請方法が拡大されました。PDF ファイルへの XML 形式の電子署名による方法、一つの委任状 PDF へ複数の発起人が XML 署名する方法、同一申請で定款と複数の電子委任状を添付する方法が利用可能になっています。ただし、紙の委任状と印鑑登録証明書を郵送する従来の実務も引き続き利用されます。案件と依頼者の電子署名環境に応じて選択します。

### 9-4 申請用総合ソフトの基本操作

40. 申請用総合ソフトへログインする
41. 申請書作成から電子公証を選択する
42. 電磁的記録の認証の嘱託を選択する
43. 件名、嘱託人、公証役場、指定公証人等を入力する
44. 公証役場での文書保存に関する設定を確認する
45. 電子定款ファイルを所定の方法で添付する
46. 電子委任状を利用する場合は対応する添付方法を選ぶ
47. 申請情報へ電子署名を付与する
48. 送信対象を確認して送信する
49. 到達通知と申請番号を保存する

## 50. 公証役場へ送信完了を連絡する

### 画面操作の注意

申請用総合ソフトの画面・添付方法は更新されることがあります。特に2026年以降は、定款ファイルと委任状ファイルの添付位置を誤ると公証人側で正常に受け付けられない可能性があります。古いスクリーンショットだけに頼らず、登記・供託オンライン申請システムの最新版操作手順を確認します。

### 9-5 送信後に保存するもの

- ☐ 申請番号
- ☐ 到達通知
- ☐ 送信日時
- ☐ 送信した定款ファイル
- ☐ 電子署名検証結果
- ☐ 担当公証人名
- ☐ 認証予定日時

## 第10章 ウェブ会議または公証役場来訪で認証を受ける

### 10-1 ウェブ会議による認証

ウェブ会議を利用する場合、行政書士は公証役場へ出向かずに認証を受けられます。公証人は映像と音声を通じて行政書士本人を確認し、電子定款に付された電子署名が本人のものであること、認証囑託の意思があること等を確認します。

### 10-2 面談前の準備

- ☐ ウェブ会議 URL または接続方法を確認する
- ☐ カメラ・マイクをテストする
- ☐ 静かで明るい場所を確保する
- ☐ 行政書士証票を準備する
- ☐ 運転免許証等の顔写真付き本人確認資料を準備する
- ☐ 認証対象の会社名と定款最終版を手元に置く
- ☐ 公証役場へ委任状・印鑑登録証明書が到着しているか確認する
- ☐ 電子申請が到達しているか確認する
- ☐ 手数料の支払方法を確認する

### 10-3 面談で確認されること

- 行政書士本人であること
- 電子署名を付した本人であること

- 発起人から適切に委任を受けていること
- 当該定款の認証を囑託する意思
- 定款内容・実質的支配者についての確認事項

#### 10-4 公証役場へ来訪する場合

ウェブ会議を使わない場合は、囑託人または代理人が公証役場へ来訪します。認証済み電子文書を保存する電子媒体、委任状・証明書類、来訪者の本人確認資料等を求められる場合があります。CD-RやUSBメモリの要否、未使用媒体の指定、支払方法は事前に確認します。

#### 10-5 認証手数料の支払い

支払方法は公証役場により、現金、振込、クレジットカード等の対応が異なる場合があります。認証日までに、認証手数料、同一情報の提供に係る費用、郵送料等の見込額を確認し、依頼者から預り金を受けるか、行政書士が立替えるかを明確にします。

## 第 11 章 認証済み定款を受領する

### 11-1 受領するもの

- ☐ 認証済み電子定款データ
- ☐ 申告受理及び認証証明書
- ☐ 同一の情報の提供の書面（請求した場合）
- ☐ 公証役場の領収書
- ☐ 返却された原本・電子媒体

### 11-2 ウェブ会議の場合の受領

ウェブ会議による電子認証では、認証済み電子定款データは登記・供託オンライン申請システムを介して送信されます。紙の証明書や同一情報の提供の書面は、返信用レターパックで送付されることがあります。受信可能期間やダウンロード期限が表示される場合は、速やかに取得し、複数の安全な場所へ保存します。

### 11-3 データ受領後の確認

- ☐ 会社名が正しい
- ☐ 認証日が正しい
- ☐ 担当公証人が正しい
- ☐ 電子署名・認証情報が付いている
- ☐ ファイルが破損していない
- ☐ 公証人認証前の単なる PDF と混同していない
- ☐ 司法書士が利用できる形で保存されている

### 重要な保存方法



認証済み電子定款は、PDF を印刷した紙だけでは電子定款データの代わりになりません。公証人の電子署名・認証情報を含むデータ一式を原本として扱い、ファイル名を変更する場合も内容を再保存・編集しないようにします。

## 第 12 章 登記担当者へ引き渡す

### 12-1 納品セット

- ☐ 認証済み電子定款データ一式
- ☐ 認証済み定款の閲覧用 PDF または印刷物
- ☐ 申告受理及び認証証明書
- ☐ 同一の情報の提供の書面
- ☐ 公証役場の領収書
- ☐ 最終定款の Word データ
- ☐ 発起人情報・出資額・役員情報の確認表
- ☐ 公証役場名、担当公証人、認証日、認証番号
- ☐ 返却する印鑑登録証明書等の原本

### 12-2 司法書士への引事項

- 定款認証が完了した日
- 定款に記載された資本金・株式数
- 本店所在地の記載範囲
- 設立時役員の定めの有無
- 定款で代表取締役を定めたか
- 最初の事業年度
- 現物出資その他の特殊事項
- 認証済み電子定款のファイル構成

### 12-3 お客様へ説明すること

定款認証が終わっても会社はまだ成立していません。株式会社は、設立登記を申請し、登記がされることで成立します。資本金の払込み、設立時役員の就任承諾、発起人決定書等の作成、登記申請など、認証後の工程が残っています。行政書士の業務が定款認証までであれば、ここから先の担当者と期限を明確にして引き渡します。

#### 業務完了の基準

認証済み定款を渡しただけで終わりにせず、受領確認を取り、登記担当者がデータを開けることを確認し、原本



返却と預り金精算まで完了した時点を業務完了とします。

## 第13章 費用と請求の整理

### 13-1 公証役場へ支払う主な費用

定款認証手数料は、株式会社の資本金等の額や一定の小規模会社要件により異なります。また、同一情報の提供の書面、証明書、郵送料等が加算されます。料金改定があり得るため、案件ごとに担当公証役場へ確認します。

| 項目         | 目安・考え方                                 |
|------------|----------------------------------------|
| 定款認証手数料    | 資本金等と会社の要件により1万5,000円、3万円、4万円、5万円等の区分。 |
| 同一情報の提供の書面 | 用紙枚数等により計算。必要部数を確認。                    |
| 紙定款の印紙     | 紙の株式会社定款は原則4万円。電子定款は印紙税が不要。            |
| 郵送料        | 委任状等の送付、返送用レターパック等。                    |
| 電子媒体       | 来訪方式等で公証役場から指定された場合。                   |

### 13-2 1万5,000円区分

資本金100万円未満の株式会社のうち、発起人が全員個人で3人以下、発起人が設立時発行株式を全部引き受ける発起設立、取締役会を設置しないなどの所定要件を満たす場合、認証手数料が1万5,000円となる区分があります。「資本金が100万円未満なら必ず1万5,000円」ではないため、発起人構成と機関設計も確認します。

### 13-3 お客様への見積項目

- ☐ 行政書士報酬
- ☐ 公証役場の定款認証手数料
- ☐ 同一情報の提供等の実費
- ☐ 郵送費
- ☐ 電子証明書・システム利用に係る事務費を設定する場合の表示
- ☐ 消費税
- ☐ 司法書士報酬・登録免許税は別である旨

### 13-4 預り金管理

公証役場手数料を行政書士が立替える場合は、報酬と実費を区分します。見積書・請求書・領収書で、公証役場手数料、郵送料、行政書士報酬を分け、認証後に公証役場領収書の写しを渡します。

## 第 14 章 例外案件への対応

### 14-1 法人が発起人の場合

法人の登記事項証明書、代表者印鑑証明書、代表者印を押した委任状等が必要になります。法人の事業目的に新会社への出資や新会社の事業との関連が認められるか、代表権がある者は誰か、実質的支配者が誰かを確認します。必要に応じて法人の定款、株主名簿、出資決定の議事録等を準備します。

### 14-2 外人海外居住者の場合

日本の印鑑登録証明書を取得できない場合、署名証明書、宣誓供述書、パスポート、住所証明書、日本語訳、アポスティーユまたは領事認証等が必要となる場合があります。国ごとに証明制度が異なるため、書類を取得させる前に担当公証人へ必要書類と形式を確認します。

### 14-3 外国法人が発起人の場合

設立国の登記証明、代表者資格証明、署名証明、定款、実質的支配者資料、日本語訳、認証・アポスティーユ等を求められる可能性があります。取得に時間がかかるため、認証希望日から逆算して進めます。

### 14-4 現物出資がある場合

金銭以外の財産を出資する場合は、財産の内容、価額、給付者、割り当てる株式等を定款へ記載する必要があります。検査役調査の要否や例外要件、登記添付書類に影響するため、司法書士等と連携します。

### 14-5 未成年者が起人の場合

法定代理人の同意、親権者との利益相反、印鑑証明、戸籍関係書類等の確認が必要になることがあります。通常案件として進めず、公証人と司法書士へ事前相談します。

### 14-6 種類株式・特殊な機関設計

種類株式、拒否権付株式、取得条項、取締役会・監査役・会計参与等を設置する場合は、条項間の整合性と登記事項を慎重に確認します。簡易なひな型の流用は避けます。

## 第 15 章 よくある失敗と防止策

| 失敗                | 防止策                              |
|-------------------|----------------------------------|
| 完成済み定款をそのまま信用する   | 印鑑証明、出資表、役員情報と突合し、公証人の事前確認を受ける。  |
| 管轄外の公証役場へ依頼する     | 本店所在地を管轄する法務局所属の公証人が確認する。        |
| 事前確認前に電子署名する      | 最終承認後にのみ署名する。                    |
| 署名済み PDF を修正する    | 修正が必要なら元データから PDF を再作成し、改めて署名する。 |
| 委任状添付定款と電子定款が違う   | ファイルのハッシュまたは版番号で最終版を管理する。        |
| 発起人住所の表記が証明書と違う   | 印鑑登録証明書どおりに統一する。                 |
| 資本金と株式数が合わない      | 数式で再計算し、司法書士の登記書類とも共有する。         |
| 実質的支配者を単純に代表者と決める | 議決権・支配関係を確認する。                   |

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| 古い申告書様式を使う                | 日公連または公証役場から最新版を取得する。    |
| 公証役場へ原本が届いていない            | 追跡番号を保存し、面談前に到着確認する。     |
| 認証済み電子定款を普通の PDF として保存し直す | 取得した認証済みデータをそのまま保管・納品する。 |
| 認証完了を会社成立と説明する            | 会社成立は設立登記によることを説明する。     |

## 第 16 章 案件別チェックリスト

### 16-1 受任時

- ☐ 株式会社である
- ☐ 本店所在地を確認した
- ☐ 発起人全員を確認した
- ☐ 法人・外国人・海外居住者・未成年者の有無を確認した
- ☐ 現物出資の有無を確認した
- ☐ 取締役会設置の有無を確認した
- ☐ 受任範囲と報酬を説明した
- ☐ 設立登記は別工程であることを説明した

### 16-2 定款確定前

- ☐ 商号を確認した
- ☐ 目的を確認した
- ☐ 本店所在地を確認した
- ☐ 発起人氏名・住所を証明書と照合した
- ☐ 出資額・株式数・資本金を再計算した
- ☐ 株式譲渡制限と機関設計を確認した
- ☐ 役員任期を確認した
- ☐ 事業年度を確認した
- ☐ 実質的支配者を確認した
- ☐ 公証人の事前確認を受けた
- ☐ 依頼者の最終承認を得た

### 16-3 電子申請前

- ☐ 委任状原本を受領した
- ☐ 印鑑登録証明書原本を受領した
- ☐ 公証役場へ原本を送付した
- ☐ 公証役場への到着を確認した
- ☐ 最終 PDF に文字化け・欠落がない

- ☐ 電子署名が有効である
- ☐ 担当公証人を正しく指定した
- ☐ 申請情報へ署名した
- ☐ 送信後の到達通知を保存した

#### **16-4 面談前・認証後**

- ☐ 本人確認資料と行政書士証票を準備した
- ☐ ウェブ会議接続を確認した
- ☐ 手数料支払方法を確認した
- ☐ 認証済み電子定款を取得した
- ☐ 証明書・領収書を受領した
- ☐ 電子定款データをバックアップした
- ☐ 司法書士または本人へ納品した
- ☐ 受領確認を得た
- ☐ 原本返却と預り金精算を完了した

# 巻末資料 そのまま使えるテンプレート

## 資料1 お客様への最初の必要書類案内

### 送信用文面

定款認証手続きを進めるため、まず以下をデータでお送りください。

1. 完成済みの定款
  - ・ Word データ
  - ・ PDF データ
2. 発起人全員の印鑑登録証明書
  - ・ まずは画像または PDF でお送りください。
  - ・ 後日、発行後 3 か月以内の原本をご郵送いただきます。
3. 発起人全員の本人確認書類
  - ・ 運転免許証、マイナンバーカード表面、在留カード等
4. 発起人ごとの出資内容
  - ・ 出資額
  - ・ 引き受ける株式数
5. 実質的支配者となる方の情報
  - ・ 氏名、住所、生年月日、国籍、議決権割合
6. 設立希望時期と登記担当者
  - ・ 設立希望日
  - ・ 司法書士へ依頼するか、ご本人で登記するか

内容確認後、当方で公証役場への事前確認を行い、委任状等をご案内します。

## 資料2 公証役場への事前確認メール

### メール文面

件名：株式会社〇〇 原始定款の事前確認のお願い（行政書士〇〇）

〇〇公証役場  
公証人 〇〇先生

お世話になっております。行政書士の〇〇です。

下記株式会社の原始定款について、作成代理人として電子定款認証を嘱託する予定です。

事前確認をお願いいたします。

商号：株式会社〇〇  
本店所在地：〇〇  
発起人：個人〇名／法人〇名  
資本金：〇円  
認証希望時期：〇月〇日頃  
認証方法：ウェブ会議を希望

添付資料

1. 定款案
2. 実質的支配者となるべき者の申告書案
3. 発起人の印鑑登録証明書写し
4. その他確認資料

修正事項、必要書類、面談可能日時、手数料及び支払方法をご教示ください。  
よろしくお願いいたします。

### 資料3 委任返送の案

#### 送信用文面

公証役場の事前確認が完了しましたので、定款認証用の委任状をお送りします。

1. 委任状の指定箇所へ実印を押してください。
2. 印鑑登録証明書と同じ印鑑を使用してください。
3. 発起人が複数いる場合は、発起人全員が押印してください。
4. 押印後、発行後3か月以内の印鑑登録証明書原本と一緒にご返送ください。
5. 定款本文の差替え、書込み、ホチキスの外し直しはしないでください。

返送先：〇〇

返送期限：〇月〇日

追跡可能な郵送方法でお送りください。

### 資料4 認証完了の案内

#### 送信用文面

定款認証が完了しました。

納品物

- ・ 認証済み電子定款
- ・ 申告受理及び認証証明書

- ・同一情報の提供の書面（取得した場合）
- ・公証役場の領収書
- ・お預かりした原本

なお、定款認証の完了だけでは会社はまだ成立していません。

次に、資本金の払込みその他の設立手続を行い、法務局へ設立登記を申請する必要があります。

設立登記は、司法書士またはご本人でお手続ください。

## 資料5 一件別進行管理表

| 工程         | 期限・実施日 | 状態  | メモ |
|------------|--------|-----|----|
| 受任・本人確認    | 年 月 日  | 未・済 |    |
| 定款データ受領    | 年 月 日  | 未・済 |    |
| 印鑑証明画像受領   | 年 月 日  | 未・済 |    |
| 発起人情報確定    | 年 月 日  | 未・済 |    |
| 出資・株式数確定   | 年 月 日  | 未・済 |    |
| 実質的支配者確定   | 年 月 日  | 未・済 |    |
| 管轄公証役場決定   | 年 月 日  | 未・済 |    |
| 事前確認送付     | 年 月 日  | 未・済 |    |
| 修正反映       | 年 月 日  | 未・済 |    |
| 依頼者最終承認    | 年 月 日  | 未・済 |    |
| 委任状発送      | 年 月 日  | 未・済 |    |
| 委任状原本受領    | 年 月 日  | 未・済 |    |
| 印鑑証明原本受領   | 年 月 日  | 未・済 |    |
| 公証役場へ原本郵送  | 年 月 日  | 未・済 |    |
| 電子定款署名     | 年 月 日  | 未・済 |    |
| オンライン申請    | 年 月 日  | 未・済 |    |
| 到達確認       | 年 月 日  | 未・済 |    |
| 認証面談       | 年 月 日  | 未・済 |    |
| 認証済みデータ取得  | 年 月 日  | 未・済 |    |
| 司法書士・本人へ納品 | 年 月 日  | 未・済 |    |
| 原本返却・精算    | 年 月 日  | 未・済 |    |

## 資料6 発起人・出資確認表

| 発起人 | 住所 | 出資額 | 株式数 | 印鑑証明期限 | 実質的支配者 |
|-----|----|-----|-----|--------|--------|
|     |    |     |     |        |        |
|     |    |     |     |        |        |
|     |    |     |     |        |        |

## 資料7 最終版管理表

| 版 | 作成日 | 変更内容 | 依頼者承認 | 公証人確認 | 電子署名 |
|---|-----|------|-------|-------|------|
|---|-----|------|-------|-------|------|

|     |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|
| 第1案 |  |  |  |  |  |
| 修正版 |  |  |  |  |  |
| 最終版 |  |  |  |  |  |

## 版管理ルール

委任状に添付した定款、電子署名したPDF、公証人へ送った定款、司法書士へ渡した定款は、すべて同じ最終版でなければなりません。「最終」「最終2」「本当の最終」のような曖昧なファイル名を避け、会社名・版・日付を付けて管理します。

## 増補編 A 定款作成の実務判断を深める

### A-1 商号を決めるときの実務確認

商号は依頼者の希望をそのまま入力するだけではなく、登記・契約・銀行口座・ウェブサイト・請求書で継続して使用する名称として確認します。株式会社の文字を前に置くか後ろに置くか、英字・数字・記号を使うか、読み方をどうするかを確定します。商号のフリガナは登記申請時にも必要になるため、定款認証の段階で司法書士と共有しておくことで後工程が円滑です。

同一商号・同一本店の確認は登記担当者の工程ですが、定款認証だけを受任した場合でも、依頼者が調査済みかを確認します。また、既存の著名企業、官公庁、金融機関、資格者団体などと誤認される名称は、登記できるかだけでなく、将来の紛争や信用問題も考えます。商標調査まで受任しない場合は、商標権の確認は別途必要であることを説明します。

### A-2 事業目的の作成手順

事業目的は、依頼者が話した事業内容を単語へ置き換えるだけでは不十分です。まず、現在すぐに行う事業、1年以内に行う予定の事業、将来的に行う可能性が高い事業に分けます。そのうえで、商品販売、役務提供、仲介、代理、受託、運営、管理、コンサルティング、教育、システム開発など、実際の取引形態が分かる表現へ整理します。

51. 依頼者に「誰に、何を、どのような方法で提供するのか」を聞く
52. 許認可が必要な事業かを確認する
53. 許認可の要件に目的文言の指定がないか確認する
54. 金融機関、取引先、補助金、入札等で説明しやすい表現にする
55. 重複する目的をまとめる
56. 公序良俗に反する表現、意味が不明な造語、過度に抽象的な表現を避ける
57. 最後に附帯関連事業の条項を置く

例えば「インターネット事業」だけでは、具体的に何をする会社か分かりにくい場合があります。ウェブサイトの企画・制作・運営、インターネット広告業、オンライン教育サービスの企画・運営、ソフト



ウェアの開発・販売など、実際の事業へ分解します。一方で細かく分けすぎると、定款が読みにくくなり、将来の変更も増えます。広さと明確さのバランスを取ります。

### A-3 本店所在地の決め方

定款の本店所在地を市区町村までにするか、番地まで記載するかは、将来の移転可能性と会社内部での意思決定方法を考えて決めます。市区町村までにすれば、同一市区町村内の移転で定款変更が不要となることがありますが、具体的な所在場所を発起人決定書等で定める必要があります。番地まで記載すれば定款だけで所在場所が明確ですが、移転のたびに定款変更が必要となる可能性があります。

自宅、賃貸物件、バーチャルオフィス、シェアオフィスを本店とする場合は、賃貸借契約、管理規約、郵便受取、銀行口座、許認可上の営業所要件なども確認します。定款認証では使用権限まで常に審査されるわけではありませんが、登記後に使用できない場所だったという事態を避けるため、依頼者へ確認を促します。

### A-4 株式数と資本金の設計

設立時の株式設計では、資本金だけでなく、1株の払込金額、発起人ごとの株式数、将来の出資受入れ、議決権比率を合わせて考えます。1株1万円、資本金100万円、100株という設計は分かりやすい一例ですが、必ずこの形にする必要はありません。将来、共同創業者や投資家へ株式を渡す可能性がある場合は、持株比率を計算しやすい株式数にします。

発起人が二人以上いる場合、出資額の比率がそのまま会社支配の比率になります。50対50は平等に見えますが、意見が割れたときに意思決定できない危険があります。行政書士が経営判断を代行するのではなく、持株比率が議決権と支配関係へ影響することを説明し、依頼者が決定した記録を残します。

### A-5 取締役会を置くか

小規模な株式会社では、取締役会を置かない会社が一般的です。取締役会を設置する場合、原則として取締役3名以上や監査役等の設置が必要となり、定款条項、役員構成、登記事項、会議運営が増えます。単に『会社らしいから』という理由で置かず、投資家、金融機関、株主構成、意思決定体制などの必要性を確認します。

取締役会非設置会社でも、取締役を複数名にできます。その場合、代表取締役を誰がどの方法で選ぶかを定款または設立時の決定書類で明確にします。定款で直接定める、株主総会で定める、取締役の互選とするなど、司法書士が準備する登記書類と整合させます。

### A-6 役員任期を10年にする前に

非公開会社では、取締役の任期を最長10年まで伸長できることがあります。重任登記の回数が減るため、費用と手間を抑えられる利点があります。しかし、共同経営者との関係が悪化した場合、任期途中の解任、損害賠償、役員変更の合意形成が問題になることがあります。家族会社や一人会社では長期任期が適することが多い一方、複数株主の会社では慎重に決めます。

## A-7 事業年度の決め方

決算月は、設立月から12か月後の前月にすればよいというものではありません。繁忙期を避ける、税理士の対応時期、在庫や売上の季節変動、許認可の更新、補助金・入札の決算要件、グループ会社の決算期などを検討します。設立直後に決算日が来ると、短期間で決算・申告が必要となるため、依頼者が理解しているか確認します。

定款作成者が税務上の有利不利を断定するのは避けます。消費税、役員報酬の決定時期、青色申告、創業融資などの影響があるため、必要場合は税理士へ確認してから決算期を確定します。

## 増補編 B 案件受付から認証までの標準スケジュール

### B-1 標準的な10営業日モデル

以下は、発起人1名、日本在住の個人、現金出資、取締役1名、取締役会非設置、定款案が未作成という単純案件の一例です。公証役場の混雑、依頼者の返送速度、電子証明書の準備状況により前後します。

- 1日目：受任、本人確認、ヒアリング票送付
- 2日目：印鑑登録証明書画像、本人確認資料、出資情報を受領
- 3日目：定款初稿、実質的支配者申告書案を作成
- 4日目：依頼者確認、修正
- 5日目：管轄公証役場へ事前確認を依頼
- 6～7日目：公証人の修正指示へ対応、最終版確定
- 7日目：委任状を依頼者へ発送またはPDF送付
- 8日目：押印済み委任状と印鑑登録証明書原本を受領
- 9日目：公証役場へ原本郵送、電子定款へ署名、オンライン申請
- 10日目以降：ウェブ会議、認証済みデータ受領、納品

### B-2 定款が完成済みの場合

依頼者が『定款はできています』と言っている場合でも、認証用の最終定款として完成しているとは限りません。発起人住所が古い、資本金と株式数が不一致、目的が許認可要件と合わない、取締役会非設置なのに取締役会条項がある、最初の事業年度が過去日になっているなどの可能性があります。

58. WordとPDFを受領する

59. 発起人の印鑑登録証明書と照合する

60. 出資表・役員表を別紙で作し、数字を照合する

61. 条項間の矛盾を点検する

62. 依頼者へ修正事項を説明する

63. 公証役場の事前確認を受ける

完成済み定款の案件では、作成報酬と点検・修正報酬をどう設定するかを受任前に決めます。大幅な修正が必要な場合、単なる認証代行ではなく定款再作成に近い業務となります。

### B-3 急ぎ案件への

依頼者が『明日までに認証してほしい』と希望しても、公証人の事前確認、委任状原本の郵送、予約、オンライン申請が必要です。即日認証を約束せず、最短で進めるために何がそろっているかを確認します。

- ☐ 行政書士の電子証明書と申請環境が使用可能
- ☐ 定款の Word データがある
- ☐ 発起人の印鑑登録証明書原本が手元にある
- ☐ 発起人がすぐに委任状へ押印できる
- ☐ 管轄公証役場が当日または翌日の確認に対応可能
- ☐ 実質的支配者資料がそろっている

どれかが欠ける場合は、その工程に必要な現実的な日数を伝えます。急ぎを理由に本人確認、委任状、事前確認を省略しません。

## 増補編 c 公証役場とのやり取り実務

### C-1 電話での最初の伝え方

電話では、長い説明を始める前に、要点を順番に伝えます。『株式会社の電子定款認証を行政書士が作成代理でお願いしたい』『本店は〇〇市』『発起人は個人1名』『ウェブ会議希望』『定款案をメールで送ってよいか』まで伝えれば、担当者が必要事項を案内しやすくなります。

担当公証人の指名がなければ、役場側の割当てに従います。以前依頼した公証人、継続案件、複雑案件で事前相談済みなどの事情があれば指名を伝えます。

### C-2 事前確認の返答を受けたとき

公証人からの指摘は、単なる誤字修正、会社法上必要な修正、運用上の提案、追加資料の要求に分けます。メールの本文だけでなく、Word のコメントや修正履歴で返ることもあります。どの版へ何を反映したかを記録し、修正漏れを防ぎます。

- ☐ 指摘番号を付けて一覧化した
- ☐ 修正前と修正後を比較した
- ☐ 依頼者の判断が必要な項目を分離した
- ☐ 司法書士へ共有すべき変更を抽出した
- ☐ 再送時に版番号を更新した

### C-3 認証予約時に確認すること

- ☐ 認証日時
- ☐ ウェブ会議か来訪か
- ☐ ウェブ会議の接続方法
- ☐ 原本郵送先と担当者名
- ☐ 原本の到着期限
- ☐ 委任状の綴じ方・契印の方法
- ☐ 実質的支配者申告書の提出方法
- ☐ 同一情報の提供の書面の必要部数
- ☐ 手数料総額の見込み
- ☐ 支払方法
- ☐ 返信用レターパックの要否
- ☐ 認証済み電子定款の受領方法

### C-4 公証人と見解が合わない場合

定款条項について公証人から修正を求められたものの、依頼者や司法書士の希望と異なる場合は、感情的に反論せず、条文の趣旨、会社法上の根拠、登記実務との整合を整理して照会します。複雑な法的判断が必要な場合は、司法書士や弁護士と連携します。最終的に認証を受けるには担当公証人が適法と判断できる内容にする必要があります。

### C-5 公証役場ごとの違いを管理する

公証役場によって、事前確認の送付方法、指定様式、委任状の押印・綴じ方、返信方法、支払方法、電子媒体の扱いなどに差があります。一度経験した役場の方法を全国共通と思わず、案件ごとに確認します。

事務所内では、公証役場名、担当者、メールアドレス、必要書類、支払方法、ウェブ会議方式、過去の注意点を一覧化すると効率化できます。ただし、運用変更があるため、過去メモには確認日を付けます。

## 増補編 D 電子定款と電子署名の実務

### D-1 電子定款にする意味

紙の株式会社定款には原則として4万円の収入印紙が必要ですが、電子定款は課税文書として紙に作成するものではないため、通常この印紙が不要です。そのため、行政書士が電子定款を作成代理する実務が広く利用されています。電子定款だから認証手数料がなくなるわけではなく、公証人の認証手数料等は別に発生します。

### D-2 電子署名前の最終確認

- ☐ 公証人から事前確認完了の連絡を受けた
- ☐ 依頼者が最終内容を承認した
- ☐ 委任状添付定款と同じ内容である
- ☐ 作成日が正しい
- ☐ 氏名・住所の外字が正しく表示されている
- ☐ 全ページがあり、空白ページがない
- ☐ ページ番号が飛んでいない
- ☐ Word のコメント・変更履歴が残っていない
- ☐ PDF の編集制限・パスワードが付いていない

### D-3 電子署名後の検証

電子署名を付した後は、署名が有効と表示されるか、電子証明書の名義が行政書士本人か、有効期限内か、署名後に変更されていないかを確認します。電子証明書ファイル、PIN、カード等の管理方法は利用する認証サービスに従います。

署名済みファイルをメール添付ソフトやクラウドサービスで自動変換すると、署名が無効になる可能性があります。ZIP 圧縮やファイル共有サービスを使用する場合も、受信後に署名検証を行います。

### D-4 申請用総合ソフトで起こりやすい問題

- 申請者 ID・パスワードを失念してログインできない
- ソフトが最新版でなく送信できない
- 電子証明書が期限切れ
- 公証人名や法務局名の選択を誤る
- 定款ファイルを誤った添付欄へ入れる
- 申請情報への署名を忘れる
- 送信したつもりで未送信状態

- 到達通知を確認していない
- 公証役場へ申請番号を伝えていない

操作エラーが出た場合は、同じ操作を繰り返す前にエラー番号、画面、操作時刻を記録します。登記・供託オンライン申請システムのサポート情報を確認し、必要に応じて問い合わせます。認証予約直前に初めて環境設定をしないことが重要です。

## D-5 認証済みデータの管理

認証済み電子定款は、案件フォルダ内に『認証済み原本』『閲覧用』『依頼者送付用』を分けて保存します。原本データは上書き禁止とし、読み取り専用のバックアップを作ります。閲覧用に印刷したPDFを作る場合も、原本と混同しないファイル名にします。

個人情報と会社設立情報を含むため、メールの誤送信、共有リンクの公開設定、USB紛失等に注意します。納品時は受取人を確認し、司法書士へ直接送る場合は依頼者の同意を得ます。

## 増補編 E ケーススタディ

### E-1 一人会社・資本金 50 万円

発起人 A が全株式を引き受け、取締役も A のみ、取締役会を置かない株式会社を設立するケースです。まず A の印鑑登録証明書と本人確認書類を受け取り、定款の氏名・住所を照合します。資本金 50 万円、1 株 1 万円、50 株など、数字が一致するように設計します。A が議決権 100% を持つため、通常 A が実質的支配者となります。

資本金 100 万円未満で、小規模会社の所定要件を満たす場合は、定款認証手数料 1 万 5,000 円区分の対象となる可能性があります。最終的な手数料は公証役場へ確認します。委任状へ A の実印を押してもらい、印鑑登録証明書原本とともに公証役場へ郵送し、行政書士が電子定款へ署名してウェブ会議で認証します。

### E-2 共同創業者二人・持株 50 □ 50

A と B が各 50 万円を出資し、各 50 株を持つケースでは、両者が議決権 50% ずつとなります。実質的支配者申告では両名を確認することになります。定款認証自体は可能ですが、経営上は意思決定が膠着する可能性があります。行政書士は一方へ有利な持株比率を決めるのではなく、決議要件と支配関係を説明し、依頼者に決定させます。

委任状は発起人全員から受けます。紙の委任状を一通へまとめるか各人別にするか、電子委任状を使用するかは、現行制度と公証役場の案内に従います。印鑑登録証明書は両名分必要です。

### E-3 法人が 100% 出資する子会社

既存会社 X が新会社 Y の全株式を引き受ける場合、X の登記事項証明書、代表者印鑑証明書、代表者印を押した委任状等を準備します。X の代表者が誰か、X の目的に Y への出資や Y の事業との関連があるか、出資決定の権限と議事録が必要かを確認します。



実質的支配者は、Xという法人で終わらず、Xを支配する自然人まで確認することがあります。親会社がさらに法人株主を持つ場合は、資本関係図を作成し、公証人が確認できる資料を用意します。

## E-4 外国人発起人

外国人であっても日本国内で印鑑登録をしている場合は、日本人発起人と同様の方法を利用できることがあります。印鑑登録がない場合は、署名証明書等を使用します。署名証明書の文言、署名対象の委任状との一体性、日本語訳、認証方法が問題となるため、先に公証人へ見本を送り、適否を確認します。

海外から原本を取り寄せるだけで数週間かかることがあります。認証日を先に約束せず、書類取得期間を説明します。外国法人の場合はさらに登記証明、代表者資格、アポステイユ等が必要となる可能性があります。

## E-5 認証直前に目的を追加したいと言われた

電子署名前であれば、追加目的の内容を確認し、公証人へ再確認を依頼します。委任状へ添付した定款がすでに押印済みの場合は、定款本文が変わるため、原則として新しい最終版を添付した委任状を取り直す必要がないか公証人へ確認します。

電子署名・オンライン送信後であれば、勝手にPDFを編集してはいけません。申請の補正・取下げ・再申請の方法を担当公証人と相談します。急いでいることを理由に、委任状添付定款と電子定款が異なる状態で進めません。

## 増補編 F 質問と回答

**Q 定款が完成していれば、すぐ電子署名してよいですか。**

A いいえ。印鑑登録証明書、出資内容、機関設計との整合を確認し、公証人の事前確認と依頼者の最終承認を受けてから署名します。

**Q 起人の印を預かる必要がありますか。**

A 通常、実印そのものを預かる必要はありません。行政書士が委任状を作成し、発起人本人に実印を押して返送してもらいます。

**Q 印鑑登録証明書は画像だけでよいですか。**

A 事前確認は画像で進められることがありますが、紙の委任状を使う場合は通常、発行後3か月以内の原本を公証役場へ提出します。

**Q 公役場へ必ず行く必要がありますか。**

A 電子定款はウェブ会議による認証を利用でき、要件を満たせば行政書士が公証役場へ行かずに完了できます。来訪方式を選ぶこともできます。

**Q FAXで定款を送る必要がありますか。**

A 現在はメール等で事前確認を受ける公証役場が一般的ですが、送付方法は公証役場ごとに確認します。古い記事のFAX方式を一律に使いません。

**Q** CD-R は必ず必要ですか。

**A** ウェブ会議でシステムから認証済みデータを受け取る場合、必ずしも必要ではありません。来訪方式や公証役場の運用によって電子媒体を求められるため、事前確認します。

**Q** 電子定款なら費用はゼロですか。

**A** いいえ。紙定款の4万円の収入印紙が不要になる一方、公証人の認証手数料、同一情報の提供、郵送費等は必要です。

**Q** 資本金 50 万円なら必ず認証手数料 1 万 5,000 円ですか。

**A** いいえ。資本金額だけでなく、発起人が全員個人で3人以下、発起設立、取締役会非設置などの所定要件も確認します。

**Q** 行政書士が設立登記までできますか。

**A** 行政書士が代理して法務局へ設立登記申請することはできません。本人申請または司法書士へ引き継ぎます。

**Q** 認証後に定款の目的を変えられますか。

**A** 設立登記前に変更が必要となった場合は、原始定款の訂正や再認証等が問題になるため、自己判断で書き換えず、公証人と司法書士へ相談します。

## 増補編 G 事務所の標準業務ルール

### G-1 ファイル名

案件フォルダ名は「受付日\_会社名\_定款認証」とし、定款ファイルは「会社名\_定款\_第 01 案\_YYYYMMDD」「会社名\_定款\_公証人確認済\_YYYYMMDD」「会社名\_電子定款\_署名済\_YYYYMMDD」のように管理します。認証済みデータは「認証済み原本」と明示します。

### G-2 連絡記録

電話で公証人から指示を受けた場合は、日時、相手、指示内容、回答期限を業務記録へ残します。重要な修正は、確認のためメールでも送ります。依頼者の承認は、メール、チャット、電子署名等で記録を残します。

### G-3 個人情報管理

印鑑登録証明書、本人確認書類、実質的支配者情報は重要な個人情報です。アクセス権を案件担当者に限定し、一般的な共有リンクを使用せず、保存期間経過後は事務所規程に従って廃棄します。紙原本は施錠保管し、発送・返却時に追跡番号を記録します。

### G-4 ダブルチェック

電子署名前と公証役場への原本発送前は、作成者とは別の者が確認することが理想です。一人事務所では、時間を空けてチェックリストを使い、画面ではなく一度印刷または PDF 比較で確認します。特に氏名、住所、金額、株式数、日付、会社名は声に出して照合します。



## G-5 業務完了後の保存

受任契約、本人確認記録、依頼者から受け取った情報、定款各版、公証人とのやり取り、委任状写し、送付記録、電子申請の到達通知、認証済み定款、領収書、納品記録を案件ファイルへ保存します。保存期間は法令、会則、事務所規程、個人情報保護方針に従います。

## 増補編 H 小規模株式会社の定款条文モデルと確認ポイント

以下は、発起人1名または少人数、株式譲渡制限会社、取締役会非設置会社を想定した条文構成の考え方です。そのまま全案件へ貼り付けるのではなく、会社の機関設計、発起人構成、役員数、許認可、司法書士の登記方針に合わせて調整します。

### H-1 商号

条文例：当会社は、株式会社〇〇と称する。

確認ポイントは、株式会社の文字が含まれていること、前株・後株の希望が一致していること、英字・数字・記号の表記が依頼者の意向どおりであることです。定款、委任状、実質的支配者申告書、電子申請の件名で商号を統一します。

### H-2 目的

条文例：当会社は、次の事業を営むことを目的とする。第1号 〇〇の企画、開発、製造及び販売。第2号 〇〇に関するコンサルティング。第3号 前各号に附帯又は関連する一切の事業。

目的は、名詞だけを並べるより、企画、開発、製造、販売、輸出入、仲介、代理、運営、管理、受託など、取引行為が分かる動作を含めます。許認可業種では、行政庁の申請手引きや担当窓口へ確認し、目的不足で許認可申請が止まらないようにします。

### H-3 本店所在地

条文例：当会社は、本店を大阪市に置く。

市区町村まで記載する場合、具体的な番地は別の発起人決定書等で定めます。東京23区は区まで、政令指定都市では市までとするか区まで含めるかなど、登記担当司法書士と確認します。公証役場の管轄判断に必要なため、認証依頼時には具体的な本店予定地も伝えます。

### H-4 公告方法

条文例：当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

官報公告は小規模会社で一般的です。電子公告を採用する場合は、公告を掲載するウェブサイトの継続運用、予備的公告方法、調査機関の証明が必要となる場面などを理解したうえで選択します。

### H-5 発行可能株式総数

条文例：当会社の発行可能株式総数は、1,000株とする。

設立時発行株式数より大きい数を定めます。将来の増資を考慮しますが、依頼者が数の意味を理解せず、他社定款の数字をそのまま使わないよう説明します。

## H-6 株券不発行

条文例：当会社の株式については、株券を発行しない。

現在の小規模会社では株券不発行が一般的です。株主の権利関係は株主名簿等で管理します。定款認証後、会社成立後に株主名簿を作成・保管する必要があることを依頼者へ伝えます。

## H-7 株式譲渡制限

条文例：当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。

承認機関は会社の機関設計に合わせます。取締役会非設置会社で株主総会を承認機関とする例は多いですが、代表取締役や取締役を承認機関とする設計もあり得ます。承認機関が実在しない、または機関設計と矛盾する定めを置かないようにします。

## H-8 基準日

条文例：当会社は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。

基準日条項は、誰が定時株主総会で権利を行使するかを明確にします。小規模会社でも株式譲渡や相続が生じる可能性があるため、株主名簿の整備と合わせて考えます。

## H-9 株主総会の招集

条文例：定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。

招集通知の期間を定款で短縮する場合は、非公開会社であることや会社法上の条件を確認します。家族会社であっても、会社成立後は議事録を残す運用を説明します。

## H-10 株主総会の決議

条文例：株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。

普通決議、特別決議など会社法の要件があるため、定款で不適切に緩和しないようにします。一人株主の会社でも、株主総会決議を书面化し保存する必要があります。

## H-11 取締役の員数

条文例：当会社の取締役は、1名以上とする。

将来の増員を考えて上限を設けない例と、1名以上3名以内など上限を設ける例があります。設立時取締役数と矛盾しないようにします。取締役会を設置する場合は別の要件があります。

## H-12 取締役の選任

条文例：取締役は、株主総会の決議によって選任する。取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。

定足数を定款でどこまで定めるか、累積投票を排除するかなどを確認します。ひな型の条項の意味を理解せず使用しないようにします。

## H-13 取締役の任期

条文例：取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。

10年は最長の例であり、2年、5年なども可能です。任期の起算と満了時期は、単純に就任日から10年後ではありません。会社成立後の役員管理で誤りが生じないように、登記担当者へ定款条項を共有します。

## H-14 代表取締役

条文例：取締役が1名のときは、その取締役を代表取締役とする。取締役が2名以上のときは、取締役の互選により代表取締役1名を定める。

複数取締役の場合の代表取締役選定方法は登記添付書類に直結します。定款で直接氏名を定める方法、附則で設立時代表取締役を定める方法、互選書を作る方法などを司法書士と調整します。

## H-15 報酬等

条文例：取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって定める。

設立後の役員報酬は税務上の期限と手続にも関係します。定款認証業務の範囲外であっても、会社成立後に株主総会等で決定し、税理士へ相談する必要があることを伝えます。

## H-16 事業年度

条文例：当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

附則で最初の事業年度を定める場合、設立予定日と矛盾しないようにします。認証が遅れて設立予定日が変わった場合は、最初の事業年度の条項に影響がないか再確認します。

## H-17 余金の配

条文例：剰余金の配当は、毎事業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。

配当は会社成立後の決算・株主総会の問題です。定款に条項があっても、利益や分配可能額を無視して自由に支払えるものではありません。

## H-18 設立時発行株式

条文例：当会社の設立時発行株式の数は100株とし、その発行価額は1株につき1万円とする。

設立時発行株式数、1株の払込金額、出資総額、発起人ごとの引受数を再計算します。端数や単位の誤りがないか、数字を表計算で確認します。

## H-19 設立に際して出資される財産の価額

条文例：当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金100万円とする。

定款認証手数料の判定にも関係します。『最低額』だけを記載する場合の手数料取扱いが異なることがあるため、具体額を記載するか公証人と確認します。

## H-20 発起人

条文例：発起人の氏名、住所、引受株式数及び払込金額を末尾に記載する。

住所・氏名は印鑑登録証明書どおりに記載します。発起人が法人の場合は商号、本店、代表者資格、代表者氏名を証明書と照合します。外国人の場合の表記は、署名証明書や登記予定表記と統一します。

## H-21 設立時役員

附則で設立時取締役、設立時代表取締役を定めることがあります。定款で定める場合と、発起人の決定書等で定める場合があるため、登記書類を作成する司法書士と方法を統一します。定款で定めたにもかかわらず別書類で異なる者を選ばないようにします。

## H-22 法令準拠

条文例：この定款に規定のない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。

定款が会社運営の全事項を網羅するわけではないことを示す一般的な条項です。この条項があっても、定款内の矛盾や違法な条項が許されるわけではありません。

# 増補編Ⅰ 詳細ヒアリング票

次の質問を一件ごとに記録します。依頼者が『お任せ』と答えた事項も、行政書士が一方的に決めるのではなく、選択肢と影響を説明して決定してもらいます。

## I-1 会社の基本情報

- ☐ 希望する商号とフリガナは何ですか。
- ☐ 株式会社を前に置きますか、後ろに置きますか。
- ☐ 本店予定地の住所はどこですか。
- ☐ 本店は自宅、賃貸事務所、シェアオフィス、バーチャルオフィスのどれですか。
- ☐ 現在行う事業は何ですか。

☐ 1年以内に始める予定の事業は何ですか。

☐ 許認可を取得する事業はありますか。

☐ 公告方法に希望はありますか。

☐ 決算月はいつにしますか。

☐ 設立希望日はいつですか。

## I-2 発起人と株主

☐ 発起人は何名ですか。

☐ 各発起人は個人ですか、法人ですか。

☐ 外国人、海外居住者、未成年者はいますか。

☐ 各発起人はいくら出資しますか。

☐ 金銭以外の財産を出資しますか。

☐ 各発起人は何株を持ちますか。

☐ 将来、第三者へ出資を求める予定はありますか。

☐ 持株比率と議決権の意味を理解していますか。

## I-3 役員と機関設計

☐ 取締役は誰ですか。

☐ 取締役は何名ですか。

☐ 代表取締役は誰ですか。

☐ 取締役会を設置する理由はありますか。

☐ 監査役を置きますか。

☐ 役員任期は何年を希望しますか。

☐ 共同経営者が退任する場合の方針を話し合っていますか。

## I-4 登記と専門家連携

☐ 設立登記を依頼する司法書士は決まっていますか。

☐ 税理士へ資本金・決算月を相談しましたか。

☐ 許認可担当者へ目的文言を確認しましたか。

- ☐ 会社実印の作成は済んでいますか。
- ☐ 資本金払込用の口座を準備できますか。
- ☐ 認証済み定款の納品先は誰ですか。

## 増補編J トラブル発生時の対処

### J-1 印鑑証明書の住所と定款が違う

原則として、定款の発起人住所を印鑑登録証明書の表記に合わせます。転居済みで証明書が旧住所の場合は、住民登録・印鑑登録を変更して新しい証明書を取得するか、公証人へ必要資料を確認します。自己判断で旧住所と新住所を混在させません。

### J-2 委任状の印影が薄い

印鑑登録証明書の印影と照合できないほど薄い場合、押し直しを依頼します。二重押しや重ね押しで修正せず、新しい委任状を作成する方が安全です。捨印で処理できる範囲を勝手に広げず、公証役場へ確認します。

### J-3 委任状の定款を外してしまった

委任状と定款本文の一体性が失われた可能性があります。再度綴じて押印すればよいと決めず、担当公証役場へ状況を説明し、再作成が必要か確認します。依頼者には、返送案内でホチキスを外さないよう明記します。

### J-4 公証人確認後に会社名が変わった

商号変更は定款の中心事項です。定款、委任状、実質的支配者申告書、電子申請の件名等をすべて修正し、公証人の再確認を受けます。押印済み委任状を流用できるかは公証人へ確認します。

### J-5 認証予定日までに原本が届かない

追跡状況を確認し、公証役場へ早めに連絡します。ウェブ会議は委任関係を確認する原本が事前に必要なため、到着前提で強行しません。認証日時の変更を依頼し、依頼者へ理由と新日程を連絡します。

### J-6 電子署名が無効と表示される

署名後にファイルを編集した、電子証明書が期限切れ、署名ソフトの設定が違う、PDFが対応形式でないなどの原因を確認します。無効なファイルを送らず、元の最終版PDFから署名をやり直します。委任状添付定款との同一性を再確認します。

### J-7 オンライン申請を誤った公人へ送った

直ちに誤送信先と正しい公証役場へ連絡し、取下げ・再申請等の指示を受けます。同じ申請を重複送信すると管理が混乱するため、指示を受ける前に何度も送信しません。



## J-8 認証後に誤字が見つかった

誤字の内容が認証文、定款本文、会社の基本事項のどこにあるかを確認します。認証済みデータを自分で修正してはいけません。担当公証人へ連絡し、訂正、再認証、その他の処理を確認します。登記担当司法書士にも直ちに共有します。

## J-9 依頼者が登記を長期間放置している

定款認証後、会社成立には設立登記が必要です。行政書士の受任範囲外でも、納品時に登記担当者と予定日を確認し、認証だけで会社が成立したと誤解させないようにします。払込みや役員選任等の日付関係もあるため、放置している場合は司法書士へ相談するよう案内します。

## J-10 依頼者と司法書士の数字が違う

資本金、株式数、発起人ごとの出資額、役員、住所の不一致を発見したら、どちらかを推測で合わせません。依頼者の最終意思を確認し、公証人確認済み定款を変更する必要があるか判断します。認証前から修正・再確認、認証後なら公証人と司法書士へ相談します。

## 参考資料・確認先

- 日本公証人連合会「定款認証」「電子公証」「定款等記載例」「実質的支配者となるべき者の申告制度」
- 日本公証人連合会「電子定款認証に係る申請方法の拡大について」（2026年1月16日）
- 登記・供託オンライン申請システム「申請用総合ソフト」及び最新操作手順書
- 法務省「電磁的記録の認証の囑託」
- 伊沢隆裕税理士事務所「定款認証の受け方～行政書士が代理で受ける場合～」（2018年、参考資料）

注意：公証役場の必要書類、連絡方法、支払方法、電子媒体の要否、委任状の綴じ方等は、案件と公証役場によって異なります。本書だけで一律に処理せず、必ず担当公証人または公証役場職員へ最終確認してください。